
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Maximilian Lamm
Schäftlarnstraße 93
81371 München
Tel.: +49 176 69262318
E-Mail: [info\[at\]maxlamm.de](mailto:info[at]maxlamm.de)[/contact/]
Stand: April 2026

§ 1 Geltungsbereich

- 1.1** Allen von mir angenommenen Aufträgen liegen die nachstehenden Bedingungen zugrunde. Sie gelten durch die Entgegennahme der schriftlichen Auftragsbestätigung oder spätestens mit der Lieferung des bestellten Werkes als anerkannt. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mangelnder Widerspruch / Schweigen kann unter keinen Umständen als Zustimmung oder überhaupt als eine Willenserklärung gelten.
- 1.2** Abweichende Vereinbarungen, Auftragsbestätigungen oder Geschäftsbedingungen des Auftraggebers bedürfen zu ihrer Wirksamkeit meiner schriftlichen Zustimmung. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ich ihnen nicht ausdrücklich widerspreche.
- 1.3** Für den Umfang des Auftrags und seine Abwicklung ist ausschließlich die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Mündliche oder telefonische Aufträge sind jeweils unverzüglich in schriftlicher Form nachzureichen (auch E-Mail, Fax). Geschieht dies nicht, so gehen durch die Nichtbeachtung der Schriftform hervorgerufene Folgen aus Übermittlungsfehlern ausschließlich zu Lasten des Auftraggebers.
- 1.4** Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Auftraggeber, ohne dass es eines erneuten Hinweises bedarf.

§ 2 Angebote und Auftragserteilung

- 2.1** Aufträge müssen, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, schriftlich erteilt werden.
- 2.2** Die Auftragsbestätigung eines Auftraggebers gilt als verbindliche Annahme der in der Bestätigung genannten Auftragsinhalte.
- 2.3** Meine Angebote und deren beigelegte Unterlagen sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich auf die Verbindlichkeit eines Angebots verwiesen wird. Für die Art und den Umfang der Verpflichtungen sind ausschließlich meine Auftragsbestätigungen maßgeblich. Verträge können auch durch schlüssiges Handeln zustande kommen (z. B. Beginn der Produktion, Mitarbeit in der Konzeptphase oder Entgegennahme einer gewünschten Präsentation).
- 2.4** Aufträge von Agenturen werden nur für namentlich genau genannte Auftraggeber angenommen. Die Werbung für Produkte oder Dienstleistungen eines anderen als des bei der Buchung angegebenen Auftraggebers bedarf meiner schriftlichen Zustimmung.
- 2.5** Eine für einen namentlich genannten Auftraggeber gebuchte Leistung auf Dritte zu übertragen ist einer Agentur nur mit meiner ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung gestattet.
- 2.6** Mit der Auftragserteilung tritt eine Agentur zur Sicherung meiner Vergütungsansprüche die Zahlungsansprüche gegen den Auftraggeber der Agentur aus dem zugrunde liegenden Vertrag sicherungshalber an mich ab. Ich nehme hiermit die Abtretung an und bin zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, wenn die Agentur die gesicherte Forderung nicht innerhalb von 4 Wochen nach Fälligkeit beglichen hat.

§ 3 Lieferfrist und Verzug

- 3.1** Der Zeitpunkt der Ablieferung der Musterkopie wird zwischen mir und dem Auftraggeber bei der letzten Besprechung vor Produktionsbeginn festgelegt. Ich unterrichte den Auftraggeber im Übrigen

über den zeitlichen Ablauf der Herstellungsarbeiten.

3.2 Erkenne ich, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann, habe ich den Auftraggeber unverzüglich über den Grund und die voraussichtliche Dauer der Verzögerung zu unterrichten.

3.3 Kommt es zu zeitlichen Verzögerungen aufgrund von Änderungswünschen des Auftraggebers oder aus sonstigen Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat (z. B. nicht rechtzeitige Erbringung von Mitwirkungsleistungen, Verzögerungen durch dem Auftraggeber zuzurechnende Dritte etc.), kann der Fertigstellungstermin mindestens um die Zeitspanne überschritten werden, um welche sich die Herstellungszeit verzögerte bzw. unterbrochen war. Die Voraussetzung dafür ist, dass binnen dieser Zeit bei Zugrundelegung eines vernünftigen wirtschaftlichen Maßstabes die Fertigstellung möglich ist. Verzögert sich der Produktionsablauf durch Umstände im Verantwortungsbereich des Auftraggebers um mehr als 2 Monate, so bin ich berechtigt, aus dem Vertrag zurückzutreten. Bis dahin angefallene Aufwände hat der Auftraggeber zu tragen.

3.4 Wird der Zeitplan aus Gründen überschritten, die ich trotz Einhaltung der gebotenen Sorgfalt nicht beeinflussen kann, verschiebt sich der Abnahmezeitpunkt entsprechend. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Krieg, Aufruhr, behördliche Anordnungen, Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen (Streik, Aussperrung), Rohstoff- und Energiemangel sowie nicht vermeidbare Betriebs- oder Transportstörungen einschließlich Störungen im externen Datennetz und bei Internet-Access- und Service Providern.

3.5 Halte ich den Abgabetermin nicht ein, ist der Auftraggeber verpflichtet, mir eine angemessene Nachfrist zu setzen, binnen derer ich die Musterkopie abzuliefern habe. Ersatz des Verzugs Schadens kann der Auftraggeber nur bis zur Höhe des Auftragswertes der Eigenleistung (ausschließlich Fremdkosten und Material) verlangen. Im Übrigen gelten für die Haftung die gesetzlichen Vorschriften.

3.6 Ich sende Entwürfe, Vorlagen und sonstige Arbeitsergebnisse dem Auftraggeber auf dessen Wunsch zu. Bei Versendung geht die Gefahr bei Übergabe an den Transporteur auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch bei der Fernübertragung von Dateien. Der Versand erfolgt auf Kosten des Auftraggebers.

§ 4 Fremdleistungen und Beauftragung Dritter

4.1 Ich bin berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, mir hierzu entsprechende schriftliche Vollmacht zu erteilen.

4.2 Soweit Verträge über Fremdleistungen in meinem Namen und für meine Rechnung abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, mich im Innenverhältnis von sämtlichen sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten freizustellen.

4.3 Ich bin berechtigt, mich für die Durchführung des Auftrages dritter, ausreichend qualifizierter Personen (Subunternehmer) zu bedienen.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

5.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, mir sämtliche zur Durchführung des Auftrags erforderlichen Informationen, Unterlagen und Materialien kostenfrei und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und mich über alle Vorgänge und Umstände zu informieren, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein könnten. Diese Mitwirkungspflicht gilt insbesondere für termingebundene Projekte, bei denen zur Einhaltung bestimmter Fristen die Mitwirkung des Auftraggebers unerlässlich ist.

5.2 Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht bzw. nicht in der geschuldeten Art, Weise und Umfang nach, bin ich berechtigt, dem Auftraggeber zur Erbringung der gebotenen Mitwirkungshandlungen eine angemessene Frist zu setzen und nach fruchtlosem Ablauf den Vertrag außerordentlich fristlos zu kündigen. Unberührt hiervon bleibt der Ersatz der mir hierdurch entstandenen Mehraufwendungen und Schäden.

5.3 Verzögert sich eine vom Auftraggeber zugesagte Zulieferung von Material oder Daten, verschieben sich entsprechend auch fest zugesagte Liefertermine um den Verzögerungszeitraum.

§ 6 Gestaltungsfreiheit und Produktion

6.1 Im Rahmen des Auftrags besteht für mich Gestaltungsfreiheit bei der technischen und

künstlerischen Umsetzung. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, hat er die daraus entstehenden Mehrkosten zu tragen.

6.2 Der Film wird auf der Grundlage eines vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Konzepts/Drehbuchs, eines angepassten standardisierten Drehbuchs oder eines in Absprache mit dem Auftraggeber individuell erarbeiteten Konzepts/Drehbuchs erstellt. Nach der Annahme eines schriftlichen Auftrags oder nach einer schriftlich bestätigten Produktionsvorbesprechung beginnt die Herstellung des Films.

6.3 Der Film wird in einer Qualität hergestellt, wie ich sie anhand von Musterrollen (Arbeitsproben auf Website etc.) vorweisen kann.

6.4 Die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit des Inhalts des Films und die rechtliche Zulässigkeit trägt der Auftraggeber, soweit seine Weisungen dahingehend befolgt wurden.

6.5 Änderungswünsche, die der Auftraggeber nach Erteilung des Auftrags, aber vor Produktionsbeginn geltend macht, müssen von mir berücksichtigt werden. Über eventuelle aus diesen Änderungen resultierende Preisänderungen muss der Auftraggeber informiert werden. Bei Änderungswünschen, die die bis dahin getroffenen Absprachen so stark verändern, dass ich die Verantwortung dafür nicht übernehmen kann, bin ich zur Ablehnung berechtigt. In diesem Fall steht mir ein gesondertes Kündigungsrecht zu, und die bis dahin entstandenen Kosten sind vom Auftraggeber zu übernehmen.

6.6 Wünscht der Auftraggeber nach Produktionsbeginn Änderungen, können diese nur mit meiner Zustimmung und bei einer Einigung über die daraus entstehenden Kosten vorgenommen werden.

6.7 Sofern der Auftraggeber die Nutzung eigenen Produktionsmaterials wünscht (z. B. Verwendung eigener Texte, Bilder usw.), verpflichtet er sich, dieses in einem gebräuchlichen und verwertbaren Format zur Verfügung zu stellen. Das Material muss in einem für seine Nutzung angemessenen Zeitraum vor Beginn des vereinbarten Drehtermins übergeben werden. Muss dieses Material durch mich angepasst werden, trägt der Auftraggeber die hierfür entstandenen Kosten.

6.8 Der Auftraggeber versichert, dass er über die zur weiteren Bearbeitung erforderlichen Rechte für von ihm überlassenes Produktionsmaterial verfügt und diese an mich überträgt. Sollten die Materialien nicht frei von Rechten Dritter sein, stellt der Auftraggeber mich im Innenverhältnis von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

6.9 Ich hafte bei Verlust oder Beschädigung überlassenen Materials, jedoch nur im Rahmen einer Ersatzlieferung des verlorenen oder beschädigten Rohmaterials. Für den Verlust von Daten und Programmen auf diesem Material übernehme ich keine Haftung, da es in der Verantwortung des Auftraggebers liegt, Datensicherungen durchzuführen.

6.10 Wünscht der Auftraggeber die Nutzung eines bestimmten Musiktitels, so garantiert er, dass es sich dabei ausschließlich um GEMA-freies Material handelt oder dass er alle Rechte an verwendetem GEMA-pflichtigem Material besitzt.

6.11 Kommt es durch Aufnahmen, die der Auftraggeber in Fremdbetrieben veranlasst hat, zu Betriebsstörungen, so übernehme ich hierfür keine Haftung.

6.12 Bis zur Abnahme des Films liegt das Risiko für Verlust, Beschädigung oder grob fahrlässig verursachte Mängel bei mir.

§ 7 Kosten und Vergütung

7.1 Der vertraglich vereinbarte Preis umfasst alle Herstellungskosten samt Masterkopie. Im Preis sind die Nutzungsrechte gemäß § 14 enthalten. Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich Auslagen, Fremdkosten und Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

7.2 Tritt der Auftraggeber ohne mein Verschulden vom vereinbarten Vertrag zurück, so kommt er für alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts entstandenen Kosten auf.

7.3 Äußert der Auftraggeber Änderungswünsche, die Mehrkosten nach sich ziehen, so müssen diese Kosten von mir ausdrücklich benannt werden. Versäume ich dies, dürfen dem Auftraggeber nur 75 % der zusätzlich angefallenen Herstellungskosten in Rechnung gestellt werden. Eine Verschiebung innerhalb der kalkulierten Einzelposten ist zulässig, sofern die Gesamtsumme der Vereinbarung nicht überschritten wird.

7.4 Die Auswahl der Schauspieler, Sprecher und anderer Mitwirkender geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Wünscht der Auftraggeber den Einsatz bestimmter Schauspieler oder Sprecher,

so trägt er die eventuell anfallenden Mehrkosten, die durch Honorarforderungen entstehen, die über dem von mir üblicherweise gezahlten Honorar liegen.

7.5 Kommt eine Änderung des Films durch Vorschlag von mir zustande, die zu Mehrkosten führt, so muss der Auftraggeber diese Änderungen und Zusatzkosten ausdrücklich genehmigen.

7.6 Wetterbedingte Verschiebungen bzw. Abbrüche des Drehs (Wetterrisiko) sind in den kalkulierten Produktionskosten nicht enthalten. Die aus diesem Punkt anfallenden Zusatzkosten werden in Rechnung gestellt und gesondert ausgewiesen. Das gleiche gilt für zusätzlich erforderliche Drehtage oder Drehzeit, die nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von mir zurückzuführen sind.

7.7 Wird ein Drehtermin später als sieben Tage vor dem vereinbarten Termin durch den Auftraggeber verschoben, habe ich Anspruch auf die Vergütung der durch diese Verschiebung entstandenen Mehrkosten.

7.8 Wird für eine Absprache bzw. ein Konzept/Drehbuch ein gesonderter Vertrag abgeschlossen, so fällt der dafür vereinbarte Preis auch dann an, wenn sich der Auftraggeber entschließt, diese Vorlage nicht verfilmen zu lassen.

7.9 Für Vorbereitungs- und Reisetage fallen 60 % der vereinbarten Tagesgage an.

7.10 Bei Leistungen über die normale Arbeitszeit (in der Regel 10 Stunden inkl. 1 Stunde Pause) hinaus wird pro angefangener Stunde ein Mehraufwandszuschlag fällig:

Ab Beginn der 11. Stunde beträgt dieser Zuschlag 50 % des vereinbarten Stundenlohns. Ab Beginn der 13. Stunde beträgt dieser Zuschlag 100 % des vereinbarten Stundenlohns.

7.11 Für Einsätze an Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von sonntags 50 % und an gesetzlichen Feiertagen 100 % zum vereinbarten Tagessatz berechnet.

Maßgeblich für die Frage des Vorliegens eines Feiertages ist der Ort der Produktion.

Das Bewegen von Produktionsfahrzeugen ist grundsätzlich Arbeitszeit. Innerhalb Münchens wird die Anfahrt bzw. Abfahrt pauschal mit 30 Minuten angesetzt. Außerhalb Münchens zählt die reale Fahrtzeit.

7.12 Übernehme ich auf Wunsch des Auftraggebers und aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarung die Vorfinanzierung von Fremdleistungen und Auslagen, so bin ich berechtigt, zusätzlich zur vereinbarten Vergütung für den Zeitraum der Vorfinanzierung eine Provision in Höhe von 5 % der Gesamtsumme der Auslagen zu berechnen.

7.13 Sofern keine Festpreisabsprache vorliegt, werden Kosten, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhergesehen werden konnten, von mir in angemessenem Umfang in Rechnung gestellt.

§ 8 Zahlungsbedingungen

8.1 Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in Höhe des jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuersatzes.

8.2 Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungslegung ohne Abzug fällig.

8.3 Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt folgende Abschlagszahlungsregelung:

50 % bei Auftragserteilung, 30 % bei Produktionsstart (Dreh bzw. Postproduktion), 20 % bei finaler Abnahme.

8.4 Soweit in der Preiskalkulation Vorkosten wie Reisen, Casting und Motivsuche aufgeführt sind, werden diese bei Auftragserteilung in voller Höhe fällig.

8.5 Befindet sich der Auftraggeber mit der Zahlung im Verzug, hat der Auftraggeber Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank bei Verbrauchern und in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank bei Geschäftskunden zu zahlen. Zusätzlich wird bei Zahlungsverzug von Geschäftskunden eine Pauschale von 40 Euro fällig. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleibt vorbehalten.

8.6 Zur Feststellung des Verzugs ist keine Mahnung von meiner Seite erforderlich.

8.7 Die von mir erbrachten Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher sich aus dem Auftrag ergebender Forderungen in meinem Eigentum. Auch die Einräumung von Nutzungs-

und Verwertungsrechten ist von der vollständigen Bezahlung abhängig. Bis zur vollständigen Bezahlung ist dem Auftraggeber der Einsatz der von mir erbrachten Leistungen nur widerruflich gestattet. Ich kann den Einsatz solcher Leistungen, mit deren Vergütungszahlung sich der Auftraggeber in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges widerrufen.

§ 9 Aufrechnung und Zurückbehaltung

9.1 Der Auftraggeber ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

9.2 Ich behalte mir vor, an allen vom Auftraggeber angelieferten Arbeitsmaterialien, Manuskripten und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung auszuüben.

§ 10 Widerrufsbelehrung und Rücktritt

10.1 Wenn der Auftraggeber Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist (natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können), steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Maximilian Lamm, Schäftlarnstraße 93, 81371 München, Tel.: +49 176 69262318, E-Mail: infolat|maxlamm.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

10.2 Ist der Auftraggeber Unternehmer im Sinne des § 14 BGB (eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt), besteht kein Widerrufsrecht.

10.3 Tritt der Auftraggeber nach Ablauf der Widerrufsfrist von einem erteilten Auftrag zurück, kann ich unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 100 % des vereinbarten Betrags für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

Das Recht der Vertragspartner zur vorzeitigen Kündigung des jeweiligen Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Ich kann dem Auftraggeber die außerordentliche Kündigung unbeschadet der gesetzlichen Regelungen dann erklären, wenn dieser mit der Entrichtung von Rechnungsbeträgen in Zahlungsverzug ist.

Von der Beendigung des Vertragsverhältnisses über eine Leistung bleiben alle übrigen Vertragsverhältnisse zwischen den Vertragspartnern unberührt.

Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag vor Zahlung des ersten Abschlags zu widerrufen.

§ 11 Abnahme

11.1 Ich übergebe den Film unmittelbar nach der Fertigstellung dem Auftraggeber entweder als Datenträger oder stelle diesen als Downloadlink bereit. Der Auftraggeber muss innerhalb von 10 Tagen schriftlich die Abnahme des Films bestätigen. Erfolgt die schriftliche Zustimmung nicht, gilt der Film als abgenommen.

11.2 Der Auftraggeber ist zur Abnahme verpflichtet, sofern der Film der festgelegten Absprache bzw. dem Konzept/Drehbuch und dem gängigen Qualitätsstandard entspricht. Auch sofern der Film von den getroffenen Absprachen bzw. dem Konzept/Drehbuch abweicht, diese Abweichungen jedoch auf Wunsch des Auftraggebers eingearbeitet wurden, ist der Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet. Geschmacksretouren sind grundsätzlich ausgeschlossen.

11.3 Mit der Abnahme des Werkes und/oder der Freigabe von Entwürfen übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild. Meine Haftung entfällt insoweit nach Abnahme bzw. Freigabe.

§ 12 Gewährleistung

12.1 Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der Werkleistungen sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall innerhalb einer angemessenen Frist zu prüfen und etwaige Mängel schriftlich zu rügen. Die Rüge offensichtlicher Mängel muss schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung der Werkleistungen erfolgen. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Erkennen des Mangels erfolgen. Zur Wahrung der Rügefrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rüge. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Werkleistung in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.

12.2 Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder wird er innerhalb der vereinbarten Verjährungsfrist durch Mängel schadhaft, leiste ich nach meiner Wahl Ersatz oder bessere nach. Dem Auftraggeber sind regelmäßig zwei Nachbesserungsversuche zumutbar. Schlägt die letzte Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach Setzung einer angemessenen Nachfrist fehl, so kann der Auftraggeber nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.

12.3 Inhaltliche Gesichtspunkte und künstlerisch-gestalterische Aspekte stellen keinen Mangel dar.

12.4 Die Verjährungsfrist wegen etwaiger Mängel beträgt ein Jahr. Die Frist beginnt mit der Abnahme des Werkes. Ansprüche, die auf vorsätzlichem Handeln beruhen, bleiben hiervon unberührt.

12.5 Soweit der Auftraggeber an den von mir gelieferten Dateien bzw. sonstigen Arbeitsergebnissen Korrekturen vornimmt oder durch Dritte vornehmen lässt, entfällt jede Gewährleistung durch mich, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass die Korrekturen ohne Einfluss auf den betreffenden Mangel waren.

12.6 Garantien liegen nur dann vor, wenn Beschreibungen der Leistungen ausdrücklich als Garantie schriftlich bezeichnet worden sind. Mängel eines Teils der Lieferung berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, die Teillieferung ist für den Auftraggeber ohne Interesse.

§ 13 Haftung

13.1 Ich hafte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von mir, meinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

13.2 Für sonstige Schäden hafte ich nur, wenn die Schäden auf einer vorsätzlichen oder grob

fahrlässigen Pflichtverletzung von mir, meinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

13.3 Die Haftung für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

13.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für meine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, sofern sie persönlich in Anspruch genommen werden.

13.5 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

13.6 Eine über die vorstehenden Regelungen hinausgehende Haftung meinerseits ist ausgeschlossen.

13.7 Ich hafte nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige nicht von mir zu vertretende Vorkommnisse eintreten.

13.8 Ich hafte nicht für die urheber-, geschmacksmuster- oder markenrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit meiner Arbeitsergebnisse, die ich dem Auftraggeber zur Nutzung überlasse. Geschmacksmuster-, Patent- oder Markenrecherchen hat der Auftraggeber selbst und auf eigene Rechnung durchzuführen.

13.9 Ich hafte nicht für die rechtliche, insbesondere wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässigkeit der vorgesehenen Nutzung. Ich bin jedoch verpflichtet, den Auftraggeber auf eventuelle rechtliche Risiken hinzuweisen, sofern sie mir bei der Durchführung des Auftrags bekannt werden.

§ 14 Nutzungsrechte

14.1 Ich versichere, dass ich über alle erforderlichen urheberrechtlichen Verwertungsrechte für alle schriftlich fixierten Absprachen/Konzepte/Drehbücher verfüge, insbesondere über die zur Vertragserfüllung notwendigen Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Sende-, Aufführungs- und Leistungsschutzrechte, die auch nach Fertigstellung des Films von mir verwaltet werden.

14.2 Das Eigentum an allen während der Filmproduktion entstandenen Rohmaterialien und daraus resultierenden Zwischenprodukten sowie schriftlich festgelegten Absprachen/Konzepten/Drehbüchern verbleibt bei mir. Die von mir zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Abbildungen, Kalkulationen sowie sonstige Dateien, Datenträger und Unterlagen, bleiben – auch wenn sie gesondert berechnet werden – mein Eigentum und werden nicht ausgeliefert.

14.3 Die Nutzungsrechte umfassen, sofern nicht anders schriftlich vereinbart:

Das Recht zur öffentlichen Vorführung und Aufführung
Das Recht zur Sendung und Verbreitung in allen Medien (TV, Online, Mobile)
Das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung (z. B. auf Websites, in sozialen Medien)
Das Vervielfältigungsrecht (für eigene betriebliche Zwecke)

Nicht umfasst von den Nutzungsrechten sind, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart:

Das Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung oder Änderung des Materials
Das Recht zum Verkauf oder zur kommerziellen Weitergabe an Dritte
Das Recht zur Nutzung für andere als die vereinbarten Zwecke

14.4 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, werden die Nutzungsrechte zeitlich auf ein Jahr ab Lieferung des Endprodukts und räumlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begrenzt eingeräumt. Die Nutzung nach Ablauf dieses Zeitraums, in anderen Ländern oder für andere als die vereinbarten Zwecke bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und einer zusätzlichen angemessenen Vergütung. Der Auftraggeber ist verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf der Nutzungsfrist mit mir Kontakt aufzunehmen, um eine Verlängerung der Nutzungsrechte zu vereinbaren, sofern eine weitere Nutzung gewünscht ist.

14.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, beliebig viele Kopien des produzierten Films für eigene betriebliche Zwecke herzustellen und zu nutzen. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Herstellungskosten auf den Auftraggeber über.

14.6 Ich erhalte vom Auftraggeber das zeitlich und räumlich uneingeschränkte Recht, die von mir angefertigten Filminhalte für den unmittelbar eigenen Bedarf (z. B. für Präsentationen vor Kunden, auf Messen und Firmenveranstaltungen oder für das eigene Werbeangebot wie Website, Showreel und

Social Media) unentgeltlich nutzen zu dürfen (vorbehaltlich ausdrücklich abweichender Vereinbarungen).

Bei sensiblen oder vertraulichen Projekten, bei denen der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung oder Anonymisierung hat, verpflichte ich mich:

Die Referenznutzung vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen; Auf Wunsch des Auftraggebers personenbezogene Daten, Markenzeichen, Unternehmenskennzeichen oder andere identifizierende Merkmale zu anonymisieren; Auf Wunsch des Auftraggebers auf die Verwendung bestimmter Projekte als Referenz vollständig zu verzichten, sofern dies bei Vertragsschluss schriftlich vereinbart wurde.

Der Auftraggeber hat das Recht, der Verwendung zu Referenzzwecken innerhalb eines Monats nach Abnahme des Filmmaterials schriftlich zu widersprechen. Sollte der Film vertrauliche oder geschützte Informationen enthalten, muss der Auftraggeber bei Auftragserteilung explizit darauf hinweisen.

Das Recht zur eigenen Nutzung durch mich gilt erst, wenn dem Auftraggeber der Film zur eigenen Nutzung vorliegt und die vollständige Vergütung erfolgt ist.

14.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Bearbeitungen durch mich selbst vornehmen zu lassen. Es sei denn, dies ist aus wirtschaftlichen, werblichen oder technischen Gründen unzumutbar.

14.8 Die Weitergabe oder Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte durch den Auftraggeber ist nur mit meiner vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung durch vom Auftraggeber beauftragte Dienstleister (wie Werbeagenturen oder IT-Dienstleister) im Rahmen der vertraglich vereinbarten Nutzung für den Auftraggeber. Eine kommerzielle Weiterverwertung oder Unterlizenzierung an Dritte, insbesondere gegen Entgelt, bleibt in jedem Fall ausgeschlossen.

14.9 Will der Auftraggeber in Bezug auf meine Arbeitsergebnisse formale Schutzrechte zur Eintragung in ein amtliches Register anmelden (z. B. Marke, Patent, Geschmacksmuster), bedarf er dazu meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung.

14.10 Das Original Bild- und Tonmaterial sowie etwaige für die Ergänzung oder auch Änderung üblicherweise benötigten Materialien werden von mir für ein Jahr kostenlos eingelagert. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Agentur oder der Auftraggeber ohne Aufforderung entscheiden, ob das Material weiter – ab dann aber kostenpflichtig – eingelagert werden soll.

14.11 Ich bin berechtigt, den Auftraggeber als Referenz zu nennen und in meiner Kundenliste zu führen, sofern dem nicht berechnete Interessen des Auftraggebers entgegenstehen. Die Referenznennung kann unter Angabe des Firmennamens, des Projekttyps und ggf. einer kurzen Projektbeschreibung erfolgen. Die Verwendung von Unternehmenslogos des Auftraggebers zu Referenzzwecken bedarf der gesonderten schriftlichen Zustimmung.

14.12 Der Auftraggeber räumt mir das Recht ein, im Rahmen meiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit über das Projekt zu berichten und Ausschnitte oder Screenshots des Films zu veröffentlichen, sofern keine Vertraulichkeitsvereinbarung dem entgegensteht. Der Auftraggeber kann der Verwendung als Referenz aus wichtigem Grund widersprechen. Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen und den wichtigen Grund benennen.

14.13 Ich behalte mir das Recht vor, bei öffentlichen Vorführungen und Publikationen des Filmmaterials im Abspann oder in der Beschreibung als Urheber genannt zu werden, soweit dies branchenüblich ist.

§ 15 Verschwiegenheit

Ich und der Auftraggeber sind wechselseitig dazu verpflichtet, alle aufgrund des Vertragsverhältnisses und der Vertragsdurchführung bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des anderen Teils zu wahren und die Einhaltung dieser Verpflichtung auch hinsichtlich der Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht über die Dauer des Vertrages hinaus.

§ 16 Datenschutz

16.1 Ich verarbeite personenbezogene Daten des Auftraggebers und seiner Mitarbeiter ausschließlich

zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

16.2 Sofern im Rahmen der Filmproduktion personenbezogene Daten Dritter (wie z. B. Darsteller, Interviewpartner, Mitarbeiter des Auftraggebers) verarbeitet werden, fungiert Maximilian Lamm als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO. Der Auftraggeber bleibt als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung verantwortlich und verpflichtet sich, die erforderlichen Einwilligungen einzuholen.

16.3 Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des Auftraggebers wird eine separate Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AVV) abgeschlossen, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.

16.4 Der Auftraggeber sichert zu, dass für alle im Filmmaterial auftretenden Personen entsprechende Einwilligungserklärungen vorliegen oder eingeholt werden können. Die Kosten für zusätzliche Einwilligungserklärungen oder Nutzungsrechte trägt der Auftraggeber.

16.5 Detaillierte Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind in meiner Datenschutzerklärung enthalten, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

§ 17 Besondere Bestimmungen für Online-Content

17.1 Bei der Erstellung von Inhalten für digitale Medien (Websites, Online-Plattformen, Apps etc.) gelten ergänzend folgende Bestimmungen.

17.2 Die technischen Spezifikationen (Auflösung, Format, Codecs, etc.) werden vor Produktionsbeginn schriftlich vereinbart. Nachträgliche Formatanpassungen können zusätzliche Kosten verursachen.

17.3 Sofern eine Optimierung für bestimmte Plattformen oder Endgeräte gewünscht ist, muss dies bei Auftragserteilung ausdrücklich vereinbart werden.

17.4 Ich übernehme keine Garantie für die Kompatibilität mit allen Browsern, Betriebssystemen oder Geräten, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.

17.5 Für den Upload und die technische Integration der produzierten Inhalte in die Online-Plattformen des Auftraggebers ist der Auftraggeber selbst verantwortlich, sofern nicht anders vereinbart.

17.6 Die Nutzung des Materials für Streaming-Plattformen, Video-on-Demand-Dienste oder andere digitale Vertriebswege bedarf einer gesonderten Vereinbarung und kann zusätzliche Vergütungen nach sich ziehen, sofern dies nicht bereits bei Vertragsschluss vereinbart wurde.

17.7 Die Nutzung des erstellten Materials in sozialen Medien (wie Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube etc.) ist nur im Rahmen der vertraglich vereinbarten Nutzungsrechte gestattet und unterliegt den zeitlichen und räumlichen Beschränkungen gemäß § 14.

17.8 Der Auftraggeber stellt sicher, dass bei der Nutzung in sozialen Medien keine Rechte Dritter verletzt werden, insbesondere bezüglich verwendeter Musik, Bildmaterial oder dargestellter Personen.

17.9 Bei bezahlten Werbekampagnen (Ads) in sozialen Medien kann eine zusätzliche Vergütung anfallen, sofern nicht anders vereinbart.

17.10 Die Nutzung des Materials durch Influencer oder andere Dritte zum Zwecke der Bewerbung des Auftraggebers bedarf meiner gesonderten schriftlichen Zustimmung.

17.11 Der Auftraggeber ist verpflichtet, mich auf Anfrage über Art und Umfang der tatsächlichen Nutzung in sozialen Medien zu informieren.

§ 18 Künstlersozialkasse

Die von mir berechneten Honorare können unter Umständen ganz oder teilweise unter die Abgabepflicht gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) fallen. Der Auftraggeber ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe an Maximilian Lamm als nichtjuristische Person für Dienstleistungen im künstlerischen und konzeptionellen Bereich nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse (KSK) zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Auftraggeber nicht von der Rechnung in Abzug gebracht werden. Für die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist alleine der Auftraggeber zuständig und selbst verantwortlich.

§ 19 Salvatorische Klausel

-
- 19.1** Abänderungen dieser allgemeinen Bedingungen und ihnen vorhergehender besonderer Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Erklärungen per Fax oder per E-Mail gelten entsprechend.
- 19.2** Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die Geltung der übrigen Bestimmungen unberührt.

§ 20 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand

- 20.1** Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von Maximilian Lamm in München.
- 20.2** Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

General Terms and Conditions

Maximilian Lamm
Schäftlarnstraße 93
81371 München
Tel.: +49 176 69262318
E-Mail: [info\[at\]maxlamm.de](mailto:info[at]maxlamm.de) (/en/contact/)
As of: April 2026

§ 1 Scope of Application

- 1.1** All orders accepted by me are subject to the following terms and conditions. They shall be deemed accepted upon receipt of the written order confirmation or, at the latest, upon delivery of the commissioned work. Amendments and supplements to these General Terms and Conditions must be made in writing to be effective. Failure to object / silence cannot under any circumstances be deemed as consent or as any declaration of intent.
- 1.2** Deviating agreements, order confirmations or terms and conditions of the client require my written consent to be effective. Deviating conditions of the client shall not become part of the contract, even if I do not expressly object to them.
- 1.3** The written order confirmation shall be solely decisive for the scope of the order and its execution. Oral or telephone orders must be confirmed in writing without delay (also by e-mail or fax). If this is not done, any consequences arising from transmission errors due to non-compliance with the written form requirement shall be borne exclusively by the client.
- 1.4** These terms and conditions shall also apply to all future business relations with the client without the need for a renewed reference.

§ 2 Offers and Placing of Orders

- 2.1** Orders must be placed in writing unless expressly agreed otherwise.
- 2.2** The order confirmation by a client shall be deemed a binding acceptance of the order contents stated in the confirmation.
- 2.3** My offers and any attached documents are non-binding unless the binding nature of an offer is expressly stated. Only my order confirmations shall be decisive for the type and scope of obligations. Contracts may also be concluded through conclusive conduct (e.g. commencement of production, collaboration in the concept phase or acceptance of a requested presentation).
- 2.4** Orders from agencies are only accepted for specifically named clients. Advertising for products or services of a client other than the one specified at the time of booking requires my written consent.
- 2.5** An agency may only transfer a service booked for a specifically named client to third parties with my express written consent.
- 2.6** By placing an order, an agency assigns its payment claims against the agency's client from the underlying contract to me as security for my remuneration claims. I hereby accept the assignment and am entitled to collect the assigned claim if the agency has not settled the secured claim within 4 weeks after it becomes due.

§ 3 Delivery Period and Default

- 3.1** The date for delivery of the master copy shall be agreed between me and the client at the final meeting before the start of production. I shall also inform the client about the schedule of the production work.
- 3.2** If I recognise that the schedule cannot be met, I must immediately inform the client of the reason and the expected duration of the delay.
- 3.3** If delays occur due to changes requested by the client or for other reasons attributable to the client (e.g. failure to provide timely cooperation, delays caused by third parties attributable to the client, etc.), the completion date may be exceeded by at least the period by which the production

time was delayed or interrupted. The prerequisite for this is that completion is possible within this period based on a reasonable economic standard. If the production process is delayed by more than 2 months due to circumstances within the client's area of responsibility, I am entitled to withdraw from the contract. The client shall bear any costs incurred up to that point.

3.4 If the schedule is exceeded for reasons beyond my control despite the exercise of due diligence, the acceptance date shall be postponed accordingly. Force majeure shall include in particular war, civil unrest, official orders, measures in the context of industrial action (strikes, lockouts), shortages of raw materials and energy, and unavoidable operational or transport disruptions including disruptions in external data networks and at internet access and service providers.

3.5 If I fail to meet the delivery date, the client is obliged to set me a reasonable extension period within which I must deliver the master copy. Compensation for damages caused by delay may only be claimed by the client up to the amount of the order value of the services performed by me (excluding third-party costs and materials). In all other respects, the statutory provisions on liability shall apply.

3.6 I shall send drafts, templates and other work results to the client at their request. Upon dispatch, the risk shall pass to the client upon handover to the carrier. This also applies to the remote transmission of files. Shipping costs shall be borne by the client.

§ 4 Third-Party Services and Subcontracting

4.1 I am entitled to order third-party services necessary for the fulfilment of the contract in the name and for the account of the client. The client is obliged to grant me appropriate written authorisation for this purpose.

4.2 Insofar as contracts for third-party services are concluded in my name and for my account, the client undertakes to indemnify me internally against all resulting liabilities.

4.3 I am entitled to engage qualified third parties (subcontractors) for the execution of the order.

§ 5 Client's Duty to Cooperate

5.1 The client is obliged to provide me with all information, documents and materials required for the execution of the order free of charge and in a timely manner, and to inform me of all circumstances that may be relevant to the execution of the order. This duty to cooperate applies in particular to time-critical projects where the client's cooperation is essential for meeting certain deadlines.

5.2 If the client fails to fulfil their duties to cooperate, or fails to do so in the required manner, scope and form, I am entitled to set the client a reasonable deadline for performing the required cooperation and, upon fruitless expiry, to terminate the contract without notice for cause. This shall be without prejudice to the reimbursement of additional expenses and damages incurred by me as a result.

5.3 If delivery of material or data promised by the client is delayed, any firm delivery dates shall be postponed accordingly by the period of delay.

§ 6 Creative Freedom and Production

6.1 I have creative freedom in the technical and artistic implementation within the scope of the order. If the client requests changes during or after production, the client shall bear the resulting additional costs.

6.2 The film is produced on the basis of a concept/script provided by the client, an adapted standardised script, or a concept/script individually developed in consultation with the client. Production of the film begins after acceptance of a written order or after a written confirmed production briefing.

6.3 The film is produced in a quality as I can demonstrate by means of show reels (work samples on the website, etc.).

6.4 The client bears responsibility for the factual accuracy of the content of the film and its legal admissibility, insofar as their instructions have been followed in this respect.

6.5 Changes requested by the client after the order has been placed but before production begins must be taken into account by me. The client must be informed of any resulting price changes. If changes requested substantially alter the agreements made up to that point to such an extent that I cannot assume responsibility for them, I shall be entitled to refuse. In this case, I have a separate right

of termination, and the costs incurred up to that point shall be borne by the client.

6.6 If the client requests changes after the start of production, these can only be made with my consent and upon agreement on the resulting costs.

6.7 If the client wishes to use their own production material (e.g. use of their own texts, images, etc.), they undertake to provide it in a common and usable format. The material must be handed over within a reasonable period before the start of the agreed shooting date. If this material needs to be adapted by me, the client shall bear the costs incurred.

6.8 The client warrants that they hold the rights required for the further processing of production material provided by them and transfers these to me. If the materials are not free from third-party rights, the client shall indemnify me internally against all third-party claims.

6.9 I am liable for the loss of or damage to provided material, but only to the extent of a replacement delivery of the lost or damaged raw material. I accept no liability for the loss of data and programs on this material, as it is the client's responsibility to carry out data backups.

6.10 If the client wishes to use a specific music title, they guarantee that it is exclusively GEMA-free material or that they hold all rights to GEMA-liable material used.

6.11 If recordings commissioned by the client at third-party premises result in operational disruptions, I accept no liability for this.

6.12 Until the film has been accepted, the risk of loss, damage or grossly negligently caused defects lies with me.

§ 7 Costs and Remuneration

7.1 The contractually agreed price includes all production costs including the master copy. The price also includes the rights of use as specified in § 14. The agreed remuneration is exclusive of expenses, third-party costs and value added tax at the statutory rate.

7.2 If the client withdraws from the agreed contract through no fault of my own, the client shall bear all costs incurred up to the time of withdrawal.

7.3 If the client requests changes that result in additional costs, these costs must be expressly stated by me. If I fail to do so, the client may only be charged 75% of the additional production costs incurred. A shift within the calculated individual cost items is permissible, provided the total amount of the agreement is not exceeded.

7.4 The selection of actors, voice-over artists and other contributors shall be made in consultation with the client. If the client wishes to employ specific actors or voice-over artists, the client shall bear any additional costs arising from fee demands that exceed the fee I usually pay.

7.5 If a change to the film is proposed by me that leads to additional costs, the client must expressly approve these changes and additional costs.

7.6 Weather-related postponements or cancellations of the shoot (weather risk) are not included in the calculated production costs. The additional costs arising from this shall be invoiced and shown separately. The same applies to additionally required shooting days or shooting time that are not attributable to grossly negligent or intentional conduct on my part.

7.7 If a shooting date is postponed by the client less than seven days before the agreed date, I am entitled to compensation for the additional costs incurred as a result of this postponement.

7.8 If a separate contract is concluded for a brief/concept/script, the agreed price shall also apply if the client decides not to have this material filmed.

7.9 For preparation and travel days, 60% of the agreed daily rate shall apply.

7.10 For services beyond the normal working time (usually 10 hours including 1 hour break), an overtime surcharge shall be payable for each commenced hour:

From the beginning of the 11th hour, this surcharge amounts to 50% of the agreed hourly rate. From the beginning of the 13th hour, this surcharge amounts to 100% of the agreed hourly rate.

7.11 For assignments on Sundays and public holidays, a surcharge of 50% on Sundays and 100% on statutory public holidays shall be charged on the agreed daily rate.

The location of production shall be decisive for determining the existence of a public holiday.

The operation of production vehicles is generally considered working time. Within Munich, the journey to and from the location is calculated at a flat rate of 30 minutes. Outside Munich, the actual travel

time applies.

7.12 If I assume the pre-financing of third-party services and expenses at the client's request and on the basis of a separate written agreement, I am entitled to charge a commission of 5% of the total amount of expenses for the period of pre-financing in addition to the agreed remuneration.

7.13 If no fixed price has been agreed, costs that could not have been foreseen at the time of conclusion of the contract shall be invoiced by me in a reasonable amount.

§ 8 Payment Terms

8.1 All prices quoted are exclusive of value added tax at the applicable statutory rate.

8.2 Invoices are due within 30 days of invoicing without deduction.

8.3 Unless otherwise agreed, the following instalment payment schedule applies:

50% upon placing the order, 30% at the start of production (shooting or post-production), 20% upon final acceptance.

8.4 Insofar as pre-production costs such as travel, casting and location scouting are listed in the price calculation, these shall become due in full upon placing the order.

8.5 If the client is in default with payment, the client shall pay interest at the rate of 5 percentage points above the respective base interest rate of the European Central Bank for consumers and 9 percentage points above the respective base interest rate of the European Central Bank for business clients. In addition, a flat fee of 40 euros shall become due in the event of default by business clients. The right to claim further damages for default is reserved.

8.6 No reminder from my side is required to establish default.

8.7 The services provided by me shall remain my property until full payment of all claims arising from the order. The granting of usage and exploitation rights is also contingent upon full payment. Until full payment, the client is only permitted to use the services provided by me on a revocable basis. I may revoke the use of such services for which the client is in default of payment for the duration of the default.

§ 9 Set-off and Right of Retention

9.1 The client is only entitled to exercise a right of retention insofar as the counterclaim is based on the same contractual relationship.

9.2 I reserve the right to exercise a right of retention on all work materials, manuscripts and other items supplied by the client until full satisfaction of all due claims arising from the business relationship.

§ 10 Right of Withdrawal and Cancellation

10.1 If the client is a consumer within the meaning of § 13 BGB (a natural person who enters into a legal transaction for purposes that are predominantly neither attributable to their commercial nor their independent professional activity), they have a statutory right of withdrawal:

Right of withdrawal notice

Right of withdrawal: You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without giving any reason. The withdrawal period is fourteen days from the date of conclusion of the contract.

To exercise your right of withdrawal, you must inform me (Maximilian Lamm, Schäftlarnstraße 93, 81371 München, Tel.: +49 176 69262318, E-Mail: info[at]maxlamm.de) of your decision to withdraw from this contract by means of a clear declaration (e.g. a letter sent by post or e-mail). You may use the model withdrawal form for this purpose, but this is not mandatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your notification of exercising the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Consequences of withdrawal: If you withdraw from this contract, I shall reimburse to you all payments received from you without undue delay and at the latest within fourteen days from the day on which the notification of your withdrawal from this contract was received by me. For this repayment, I shall use the same means of payment that you used in the original transaction, unless something different was expressly agreed with you; in no case will you be charged any fees for this repayment.

If you have requested that the services should begin during the withdrawal period, you shall pay me a reasonable amount corresponding to the proportion of the services already provided up to the point in time at which you inform me of the exercise of the right of withdrawal with regard to this contract, compared with the total scope of the services provided for in the contract.

The right of withdrawal expires prematurely if the contract has been completely fulfilled by both parties at your express request before you have exercised your right of withdrawal.

End of the right of withdrawal notice

10.2 If the client is an entrepreneur within the meaning of § 14 BGB (a natural or legal person or a partnership with legal capacity who, when concluding a legal transaction, acts in the exercise of their commercial or independent professional activity), there is no right of withdrawal.

10.3 If the client withdraws from a placed order after the withdrawal period has expired, I may, without prejudice to the possibility of claiming a higher actual damage, demand 100% of the agreed amount for the costs incurred through the processing of the order and for lost profits. The client reserves the right to prove a lesser amount of damage.

The right of the contracting parties to terminate the respective contractual relationship prematurely for good cause remains unaffected.

I may declare the extraordinary termination to the client, without prejudice to the statutory provisions, if the client is in default with the payment of invoice amounts.

The termination of the contractual relationship concerning one service shall not affect all other contractual relationships between the contracting parties.

The client has the right to revoke the contract before paying the first instalment.

§ 11 Acceptance

11.1 I shall deliver the film to the client immediately after completion either on a data carrier or make it available as a download link. The client must confirm acceptance of the film in writing within 10 days. If written approval is not given, the film shall be deemed accepted.

11.2 The client is obliged to accept the film if it corresponds to the agreed specifications or the concept/script and the customary quality standard. Even if the film deviates from the agreed specifications or the concept/script, but these deviations were incorporated at the client's request, the client is obliged to accept. Taste-based returns are generally excluded.

11.3 Upon acceptance of the work and/or approval of drafts, the client assumes responsibility for the accuracy of text and image. My liability ceases in this respect after acceptance or approval.

§ 12 Warranty

12.1 The client shall examine the contractual conformity of the work and any preliminary and intermediate products sent for correction within a reasonable period and report any defects in writing. Obvious defects must be reported in writing within two weeks of delivery of the work. Non-obvious defects must be reported within two weeks of discovery. Timely dispatch of the notice shall suffice to meet the deadline. If the obligation to examine and give notice is violated, the work shall be deemed approved with regard to the defect in question.

12.2 If the delivered item is defective or becomes damaged due to defects within the agreed limitation period, I shall, at my option, provide a replacement or make repairs. The client shall generally be expected to accept two attempts at rectification. If the last attempt at rectification or replacement delivery fails after a reasonable deadline has been set, the client may, subject to the statutory requirements, demand a reduction in remuneration (abatement) or rescission of the contract (withdrawal).

12.3 Content-related aspects and artistic-creative aspects do not constitute a defect.

12.4 The limitation period for defect claims is one year. The period begins with the acceptance of the work. Claims based on intentional conduct shall remain unaffected.

12.5 Insofar as the client makes corrections to the files or other work results delivered by me, or has corrections made by third parties, all warranty by me shall cease, unless the client proves that the

corrections had no influence on the defect in question.

12.6 Guarantees only exist if descriptions of services are expressly designated in writing as a guarantee. Defects in part of a delivery do not entitle the client to complain about the entire delivery, unless the partial delivery is of no interest to the client.

§ 13 Liability

13.1 I am liable within the scope of statutory provisions for damages arising from injury to life, body or health that are based on an intentional or negligent breach of duty by me, my legal representatives or vicarious agents.

13.2 For other damages, I am only liable if the damages are based on an intentional or grossly negligent breach of duty by me, my legal representatives or vicarious agents.

13.3 Liability for the slightly negligent breach of essential contractual obligations (cardinal obligations) is limited in amount to the foreseeable damage typical of the contract. Essential contractual obligations are those obligations whose fulfilment enables the proper execution of the contract in the first place and on whose compliance the contractual partner may regularly rely.

13.4 The above limitations of liability also apply to my vicarious agents and subcontractors insofar as they are held personally liable.

13.5 Liability under the Product Liability Act remains unaffected.

13.6 Any liability on my part beyond the above provisions is excluded.

13.7 I am not liable for damages caused by force majeure, riots, acts of war, natural disasters or other events beyond my control.

13.8 I am not liable for the protectability or registrability of my work results under copyright, design or trademark law. The client shall carry out design, patent or trademark searches themselves and at their own expense.

13.9 I am not liable for the legal admissibility, in particular the competition and trademark law admissibility, of the intended use. However, I am obliged to notify the client of any legal risks that become known to me during the execution of the order.

§ 14 Usage Rights

14.1 I warrant that I hold all necessary copyright exploitation rights for all written agreements/concepts/scripts, in particular the reproduction, distribution, broadcasting, performance and ancillary copyright rights necessary for the fulfilment of the contract, which are also administered by me after the completion of the film.

14.2 Ownership of all raw materials produced during the film production and resulting intermediate products as well as written agreements/concepts/scripts shall remain with me. All operational items used by me for the production of the contracted product, in particular films, illustrations, calculations as well as other files, data carriers and documents, shall remain my property – even if separately invoiced – and shall not be handed over.

14.3 Unless otherwise agreed in writing, the rights of use include:

The right to public display and performance The right to broadcast and distribute in all media (TV, online, mobile) The right to make publicly available (e.g. on websites, on social media) The right of reproduction (for own operational purposes)

Not included in the rights of use, unless expressly agreed in writing, are:

The right to edit, redesign or modify the material The right to sell or commercially transfer to third parties The right to use for purposes other than those agreed

14.4 Unless expressly agreed otherwise, the rights of use are granted for a period of one year from the delivery of the final product and spatially limited to the territory of the Federal Republic of Germany. Use after the expiry of this period, in other countries or for purposes other than those agreed requires a separate written agreement and additional appropriate remuneration. The client is obliged to contact me in good time before the expiry of the usage period to agree on an extension of the rights of use, if further use is desired.

14.5 The client is entitled to make and use any number of copies of the produced film for its own operational purposes. The rights of use shall only transfer to the client upon full payment of the

agreed production costs.

14.6 I shall receive from the client the unrestricted right, in terms of time and territory, to use the film content produced by me for my own immediate purposes (e.g. for presentations to clients, at trade fairs and company events or for my own promotional materials such as website, showreel and social media) free of charge (subject to expressly deviating agreements).

For sensitive or confidential projects where the client has a legitimate interest in confidentiality or anonymisation, I undertake:

To coordinate the reference use with the client in advance; To anonymise personal data, trademarks, company marks or other identifying features at the client's request; To refrain entirely from using certain projects as a reference at the client's request, provided this was agreed in writing at the time of conclusion of the contract.

The client has the right to object in writing to the use for reference purposes within one month of acceptance of the film material. If the film contains confidential or protected information, the client must explicitly point this out when placing the order.

The right to my own use shall only apply once the client has the film available for their own use and full payment has been made.

14.7 The client is obliged to have all edits carried out by me. Unless this is unreasonable for economic, promotional or technical reasons.

14.8 The transfer or assignment of the rights of use to third parties by the client is only permissible with my prior written consent. Excluded from this is the use by service providers commissioned by the client (such as advertising agencies or IT service providers) within the scope of the contractually agreed use for the client. Commercial re-exploitation or sub-licensing to third parties, in particular for a fee, shall remain excluded in all cases.

14.9 If the client wishes to register formal intellectual property rights (e.g. trademark, patent, design) in relation to my work results for entry in an official register, my prior written consent is required.

14.10 The original image and sound material as well as any materials usually required for supplementation or modification shall be stored by me free of charge for one year. After this period, the agency or client must decide without request whether the material should continue to be stored – from then on, however, for a fee.

14.11 I am entitled to name the client as a reference and to list them in my client list, provided that legitimate interests of the client do not preclude this. The reference may include the company name, the project type and, if applicable, a brief project description. The use of the client's company logos for reference purposes requires separate written consent.

14.12 The client grants me the right to report on the project and to publish excerpts or screenshots of the film within the scope of my own public relations work, provided that no confidentiality agreement precludes this. The client may object to the use as a reference for good cause. The objection must be in writing and state the important reason.

14.13 I reserve the right to be credited as the author in the credits or in the description for public screenings and publications of the film material, insofar as this is customary in the industry.

§ 15 Confidentiality

Both I and the client are mutually obliged to maintain the confidentiality of all business and trade secrets of the other party that become known as a result of the contractual relationship and the performance of the contract, and to ensure compliance with this obligation also with regard to employees by taking appropriate measures. The confidentiality obligation shall continue beyond the duration of the contract.

§ 16 Data Protection

16.1 I process personal data of the client and their employees exclusively for the fulfilment of contractual and pre-contractual obligations in accordance with Art. 6 para. 1 lit. b GDPR as well as for the fulfilment of legal obligations in accordance with Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

16.2 Insofar as personal data of third parties (such as actors, interview partners, employees of the

client) are processed in the course of film production, Maximilian Lamm acts as a processor within the meaning of Art. 28 GDPR. The client remains the controller within the meaning of the GDPR responsible for the lawfulness of data processing and undertakes to obtain the necessary consents.

16.3 In the case of processing personal data on behalf of the client, a separate data processing agreement (DPA) shall be concluded, insofar as this is required by law.

16.4 The client warrants that appropriate declarations of consent are or can be obtained for all persons appearing in the film material. The costs for additional declarations of consent or usage rights shall be borne by the client.

16.5 Detailed information on the handling of personal data is contained in my privacy policy, which is available on request.

§ 17 Special Provisions for Online Content

17.1 The following additional provisions apply to the creation of content for digital media (websites, online platforms, apps, etc.).

17.2 The technical specifications (resolution, format, codecs, etc.) shall be agreed in writing before the start of production. Subsequent format adjustments may incur additional costs.

17.3 If optimisation for specific platforms or devices is desired, this must be expressly agreed upon when placing the order.

17.4 I do not guarantee compatibility with all browsers, operating systems or devices unless expressly agreed.

17.5 The client is responsible for the upload and technical integration of the produced content into the client's online platforms, unless otherwise agreed.

17.6 The use of the material for streaming platforms, video-on-demand services or other digital distribution channels requires a separate agreement and may result in additional remuneration, unless this has already been agreed at the time of conclusion of the contract.

17.7 The use of the produced material on social media (such as Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, etc.) is only permitted within the scope of the contractually agreed rights of use and is subject to the time and territorial restrictions pursuant to § 14.

17.8 The client shall ensure that no third-party rights are infringed when using the material on social media, in particular with regard to music, images or depicted persons.

17.9 For paid advertising campaigns (ads) on social media, additional remuneration may apply unless otherwise agreed.

17.10 The use of the material by influencers or other third parties for the purpose of promoting the client requires my separate written consent.

17.11 The client is obliged to inform me upon request about the type and scope of the actual use on social media.

§ 18 Artists' Social Fund

The fees calculated by me may in whole or in part be subject to the levy obligation pursuant to § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG). The client is informed that when commissioning Maximilian Lamm as a non-legal entity, an artists' social security contribution (Künstlersozialabgabe) is to be paid to the Künstlersozialkasse (KSK) for services in the artistic and conceptual field pursuant to the Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG). This levy may not be deducted by the client from the invoice. The client is solely responsible for compliance with the registration and levy obligations.

§ 19 Severability Clause

19.1 Amendments to these general terms and conditions and any preceding special agreements must be made in writing. Declarations by fax or e-mail shall apply accordingly.

19.2 The invalidity of any provision of these General Terms and Conditions shall not affect the validity of the remaining provisions.

§ 20 Final Provisions and Jurisdiction

20.1 The place of performance and exclusive place of jurisdiction is the registered office of Maximilian

Lamm in München.

20.2 German law shall apply. The application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded.